

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 971/2537 บริษัท ไทย สมุทร พาณิชย์ ประกันภัย
จำกัด

โจทก์

นาย ประพิศ โอภาสนิพัทธ์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก, มาตรา 296 วรรคสอง

การประเมินราคาทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดเพื่อดำเนินการบังคับคดีต่อไปนั้น การที่จะประเมินราคาเท่าใดยังไม่มีข้อผูกมัดผู้ที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีจึงยังไม่มีกรณีที่เป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีที่จะร้องขอต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสองที่ศาลชั้นต้นรับคำร้องดังกล่าวของจำเลยไว้พิจารณาและศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยปัญหาตามที่อุทธรณ์มานั้นจึงเป็นการไม่ชอบ ปัญหาที่จำเลยฎีกาจึงมิใช่ปัญหาที่ว่ากันโดยชอบในศาลชั้นต้นและในศาลอุทธรณ์ตามมาตรา 249 วรรคแรก ศาลฎีกาย่อมไม่รับวินิจฉัย

คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 รวม 16 รายการ และคำนวณกำหนดราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 3,163,000 บาท

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องคัดค้านว่า ราคาทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดต่ำเกินไป โดยราคาทรัพย์สินควรจะเป็นเงิน 6,108,000 บาทขอให้ถือเป็นเกณฑ์ในการขายทอดตลาด

โจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้านว่า ราคาทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดไว้
เดียวกับราคาทรัพย์สินที่โจทก์ประเมินไว้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ยังไม่มีการขายทอดตลาด จำเลยยื่นคำร้องคัดค้าน
ราคาทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาไว้เห็นว่าการประเมินราคาทรัพย์สินที่
เจ้าพนักงานบังคับคดียึดเพื่อดำเนินการบังคับคดีต่อไปนั้น การที่จะประเมินราคา
เท่าใดยังไม่มีข้อผูกมัดผู้ที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีจึงยังไม่มีกรณีที่เป็นการโต้
แย้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีที่จะร้องขอต่อศาลได้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสองดังนั้น จำเลยจึงไม่อาจจะยื่น
คำร้องต่อศาลเพื่อคัดค้านการประเมินราคาของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ตามบท
กฎหมายข้างต้น ที่ศาลชั้นต้นรับคำร้องของจำเลยไว้พิจารณาและศาลอุทธรณ์ภาค 2
รับวินิจฉัยปัญหาตามที่อุทธรณ์มานั้น จึงเป็นการไม่ชอบ ปัญหาที่จำเลยฎีกามาจึงมีใช่
ปัญหาที่ว่กันโดยชอบในศาลชั้นต้น และในศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรกศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 และยกฎีกาจำเลย

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ นუნนาค)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ